

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 000095-2023

Tocache, **14 ABR 2023**

Vistos: Resolución Directoral N° 000095-2023, el VIR-2023001110 y el Informe Escalafonario N° 00133-2023.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 000095, de fecha 13 de enero del 2023, se resuelve en el **Artículo 1.- IMPONER** la sanción administrativa disciplinaria de **DESTITUCIÓN** del cargo sin goce de remuneraciones al Prof. Willian LLATANCE SALAZAR, docente de la I.E.P.M. N° 0192 El Porvenir Provincia de Tocache, Región San Martín; por haber recaído la sentencia mediante Resolución TRECE-sentencia de fecha 17/01/2022, y habiendo adjuntado el Oficio N° 498-2022JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01.JUANJUI, emitido por la Sala Mixta descentralizada y Penal de apelaciones Mariscal Cáceres – Junajui, y ejecutoria y ejecutoriada y en aplicación de lo dispuesto en el artículo.- 84 del D.S. N° 004-2013-ED y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe;

Que, con el expediente VIR-2023001110, de fecha 18 de enero del 2023, mediante FUT, don Willian LLATANCE SALAZAR, identificado con DNI N° 01002613, profesor cesante de la Institución Educativa N° 0192, distrito y provincia de Tocache, solicita reconocimiento de pago de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) por hacer cesado por separación definitiva con Resolución Directoral N° 000095-2023;

Que, conforme al literal b) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 112 del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: La destitución es el término de la carrera pública magisterial producto de una sanción administrativa o como consecuencia de resolución judicial consentida y ejecutoriada de condena por delito doloso con pena privativa de la libertad efectiva. En el caso de profesor retirado que luego de un proceso administrativo disciplinario es sancionado con destitución, la resolución correspondiente forma parte de su legajo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N°

29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

"Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, mediante tramite 016-2023458481, de fecha 29 de marzo del 2023, con el Informe Escalafonario N° 00133-2023, emitido por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, RECONOCE el tiempo de servicios prestados a don Willian LLATANCE SALAZAR, los servicios Acumulados en el Magisterio Treinta (30) años, Nueve (9) meses y Veinte (20) días de Servicios en la Docencia, Computados al 20 de enero del 2023;

TIEMPO DE SERVICIOS	AÑOS	MESES	DIAS
D.L 276	0	0	0
Ley 24029 PROFESOR INTERINO	15	9	16
LEY 24029 AUXILIAR DE EDUCACION	0	0	0
LEY 24029 DOCENTE ESTABLE	0	0	0
LEY 24029 PROFESOR TITULAR	9	9	18
LEY 29062	0	0	0
LEY 29944	10	0	19
LEY 30512	0	0	0
LEY 30328	0	0	0
LEY 30493	0	0	0
D.L 1153	0	0	0
D.L 728	0	0	0
SUBTOTAL	35	7	23
ACUMULACIÓN DE AÑOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	0
ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS COMO CONTRATADO	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0
TOTAL TIEMPO LABORADO	35	7	23

LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES	0	0	0
PERIODO NO LABORADO	0	4	0
SANCIONES DE SUSPENSIÓN	4	4	27
ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 29944	0	1	6
TOTAL TIEMPO NO LABORADO	4	10	3
TOTAL	30	9	20

Que, mediante a la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica Denominada "Disposición que Regula Los Procedimientos Técnicos del Escalafón en la Direcciones Regionales de Educación y la Unidades de Gestión Educativa Local"; señala referente a los tiempos de Servicios para Asignación por Tiempo de Servicio (ATS) y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), los siguientes:

Tiempo de servicio oficial: Es el Record laboral del servidor, desde su nombramiento hasta su cese, de manera efectiva y/o interrumpida, según su régimen laboral, contabilizado en años, meses y días; para estos efectos, no se consideran como tiempo de prestación efectiva los periodos de licencia sin goce de remuneraciones, abandono de cargo, suspensión ni cese temporal por medida disciplinaria. En dicho contexto, la información se contrasta y se acredita con las boletas o constancias de pagos de remuneraciones, por parte de las DRE/UGEL.

5.2.4 PARA EFECTUAR CÁLCULO DE TIEMPO DE SERVICIOS

5.2.4.3 Tiempo de servicio a la fecha de cese y cálculo de la CTS, a favor de PROFESOR NOMBRADO, en el marco de la LRM.

5.2.4.3.1 Para efectos de acreditar el tiempo de servicios a la fecha de retiro de la carrera pública magisterial, se deberá contar previamente con las boletas de pago fedateadas o la Constancia de Pagos de Haberes expedida por la DRE/UGEL, a fin de que los Responsables de Planillas y del ESLE coordinen al efectuarse el contraste de la información.

5.2.4.3.2 En el caso de que el profesor haya laborado en otra DRE/UGEL, la DRE/UGEL actual solicitará a la entidad anterior que remita el sustento de la acreditación del tiempo de servicio (boletas o Constancia), a través de la interoperatividad. Y en aquellos casos en que no funcione la interoperatividad, el profesor tendrá que presentar el sustento respectivo.

5.2.4.3.3 El cálculo de la CTS se realiza a razón del 14% de la Remuneración Integra Mensual (RIM) vigente al momento del cese, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta (30) años de servicios.

5.2.4.3.4 Para efectos del cálculo de la CTS, a favor del profesor comprendido en la LRM, se consideran:

- Servicios docentes prestados en condición de nombramiento interino, que fueron reubicados en el marco de lo que establecía la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, entre el primer y tercer nivel magisterial.
- Servicios prestados en condición de nombrado bajo los regímenes laborales de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial y Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
- Resoluciones que han reconocido los años de formación profesional al profesor que se incorporó a la Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, hasta el 12/07/2007.
- Resoluciones que han reconocido los años de formación profesional al profesor comprendido en la Ley del Profesorado, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, hasta el 25/11/2012.

5.2.4.3.5 No es computable para el cálculo de la CTS, los servicios prestados en los siguientes casos:

- En condición de auxiliar de educación.
- En condición de servidor administrativo.
- Resoluciones que reconocen los años de formación profesional, al profesor que se incorporó a la Ley de la Carrera Pública Magisterial, expedidas por las DRE/UGEL, en fecha posterior a la



vigencia de la Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial.

- Resoluciones que reconocen los años de formación profesional, al profesor comprendido en la Ley del Profesorado N° 24029, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, en fecha posterior a la vigencia de la LRM.

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 11 de abril del 2023, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por sanción administrativa disciplinaria de **DESTITUCIÓN** a favor de don **Willian LLATANCE SALAZAR**, en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 64/100 SOLES (S/ 88,673.64);

Que, mediante el Memorando N° 233-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF, de fecha 14 de abril del 2023, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución de Cese por sanción administrativa disciplinaria de **DESTITUCIÓN** en cumplimiento al artículo 53° inciso b) concordante con el artículo 112° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, del Reglamento de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial a don **Willian LLATANCE SALAZAR**, identificado con DNI N° 01002613, profesor de la Institución Educativa N° 0192, distrito y provincia de Tocache, con vigencia a partir del 20 de enero del 2023, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

Estando, con autorización de Proyección del Jefe de Operaciones de la U.E. 303, visado por el Especialista de Recursos Humanos y por el Director de Sistema Administrativo II (Asesoría Jurídica), y;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, Sentencia del Tribunal Constitucional -Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, por única vez a favor de don **Willian LLATANCE SALAZAR**, identificado con DNI N° 01002613, la Suma de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 64/100 SOLES (S/ 88,673.64), por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el tiempo de servicios oficiales con **31 AÑOS**, la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 00133-2023, a la aplicación a la Ley N° 31451, Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, a los numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

RIM = 2,860.44

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 30 Años 09 Meses 20 Días

100% DEL RIM = 2,860.44

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 2,860.44 X 31 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 88,673.64 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/ 62,071.55 soles
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 26,602.09 soles

LC1529

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/E-RR.HH.
SVTMTA

